

新北市政府環境保護局 收文

收文日期：中華民國 114 年 9 月 22 日

## 訴 願 書

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| 訴願人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 姓名                                        | 身分證明文件字號     | 出生年月日            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 鄭婉芳                                       | H552037184   | 民國 63 年 8 月 12 日 |
| 訴願人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 住址                                        | 聯絡電話         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新北市三峽區岱潯南路 54 巷 9 號 3 樓                   | 0921-570-368 |                  |
| 代表人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 姓名                                        | 身分證明文件字號     | 出生年月日            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                  |
| 代理人或<br>送達代收人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 姓名                                        | 身分證明文件字號     | 出生年月日            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                  |
| 代理人或<br>送達代收人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 住址                                        | 聯絡電話         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                  |
| 原處分機關                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新北市政府環境保護局                                | 受理訴願機關       | 新北市政府            |
| 處分書發文日期及字號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 中華民國 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號 |              |                  |
| 訴願請求事項：請求撤銷原處分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                  |
| 事 實                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |              |                  |
| <p>一、訴願人於中華民國 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許駕駛車號 RQD-3157 號汽車（下稱系爭車輛）行經新北市三峽區岱潯南路 186 號旁。</p> <p>二、原處分機關認訴願人於上開時、地隨地拋棄煙蒂，致污染環境，違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以中華民國 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書（下稱系爭裁處書）裁處訴願人新臺幣 3,600 元罰鍰。</p> <p>三、系爭裁處書於中華民國 114 年 9 月 18 日送達訴願人住所，訴願人於同日收受。</p> <p>四、訴願人不服，爰於法定期間內提起本訴願。</p> |                                           |              |                  |
| 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |              |                  |
| 一、原處分機關所憑照片未能清楚呈現所謂「煙蒂」存在之證據：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |              |                  |

卷附稽查照片僅能辨識車輛或人員位置，並未拍攝到煙蒂落地或丟棄之具體情況。  
原處分機關僅憑模糊照片即認定亂丟煙蒂，恐有舉證不足之情形。

二、訴願人當時並未有丟棄煙蒂之行為：

訴願人當時雖有抽煙，惟已將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄，並無隨地拋棄煙蒂致污染環境之情事。原處分機關未究明此節，逕以違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定裁處，認定容有違誤。

三、綜上，原處分機關舉證不足且認定事實有誤，請求撤銷原處分。

| 附送證件                            | 名稱字號                                                   | 數量  | 附註                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|
|                                 | 新北市政府環境保護局中華民國 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書 | 1 份 | 影本（訴願法第 56 條第 2 項） |
|                                 | 系爭車輛行車執照                                               | 1 份 | 影本                 |
| 收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 9 月 18 日 |                                                        |     |                    |

此 致

新北市政府環境保護局（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：鄭婉芳

【簽章】

中華民國 114 年 9 月 19 日